

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3770/2535

นายบุญเทียม สุวรรณอัตถ์

โจทก์

นายไพฑร เครือแก้ว ณ ลำพูน

จำเลย

นายไพฑร เครือแก้ว ณ ลำพูน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 162)

คดีสืบเนื่องจาก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนคดีถึงที่สุดให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ แต่ก่อนจะมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดังกล่าว โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินมี โฉนดของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมาผู้รับมอบอำนาจโจทก์ยื่นคำแถลง ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2533 ขออนุญาตยึดทรัพย์เพราะจำเลยได้นำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ครบถ้วนแล้ว (อันดับ 70,75,76)

ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2533ว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์ยื่นคำแถลงขออนุญาตยึดทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2533 เพราะสำคัญผิดว่ามีการชำระหนี้ ตามคำพิพากษาแล้ว แต่ความจริงจำเลยยังไม่ได้ชำระหนี้จึงขออนุญาตขอความที่ว่า "จำเลยได้นำเงินมาชำระหนี้ ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ครบ

ถ้วนแล้ว" ในคำแถลงดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอน
คำแถลง (อันดับ 84,133)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า อนุญาตให้โจทก์ถอนข้อความซึ่งระบุว่า
จำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ในคำแถลงของโจทก์ฉบับ
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2533

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 157,156)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แปลความว่า
จำเลยขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาจึงให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์ (อันดับ 135,146)

คำสั่ง

คำร้องของ จำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการ
บังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา

คำร้องของ จำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการ
บังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ